≪37회 공인중개사 부동산 세법 양도소득세 체계도≫ 이 혁 교수

1~2월 과정 8주차 - 26.02.28

양도소득세

과세 대상
▲토지. 건물 ▲지상권. 전세권. 등기된 부동산임차권 ▲아파트당첨권. 토지상환채권. 입주권 등
▲주식 및 출자지분 ▲기타자산 [영업권(함께),이축권(함께),특정시설물이용권]

양도 행위
❶ 양도○ : **매매. 교환. 현물출자. 수용. 공매.부담부증여(채무액상당액). 대물변제.**
❷ 양도✘ : **환지처분 및 체비지충당. 양도담보. 공유물분할. 소유권환원. 교환, 신탁 등**

양도.취득시기
▲원칙: **대금을 청산한 날**(사실상 잔금지급일)
▲예외: **등기접수일** (대금청산일이 분명하지✘ 청산하기전에 등기를 하는 경우)

▲수용 ⇨ **대금청산일. 수용개시일 또는 등기접수일 중 빠른 날**
▲장기할부 ⇨ **소유권 이전등기접수일. 인도일 또는 사용수익일 중 빠른 날**
▲무상취득 ⇨ **상속(상속이 개시된날), 증여 등(증여를 받은 날)**
▲자가건축 ⇨ **사용승인서교부일(무허가건물: 사실상의 사용일)**
▲시효취득 ⇨ **점유개시일**
▲환지처분 ⇨ **환지전토지의 취득일**(증환지,감환지; 환지처분공고일 다음날)

과세표준의 계산
양도가액 - 필요경비 = 양도차익 - 장기보유특별공제 = 양도소득금액 - 양도소득기본공제

필요경비
▲ 확인 또는 인정 ✘ ➡ 추계조사 결정 경정을 한다.
㉠ **취득가액 : 매-감-환-기** ㉡ **양도가액 : 매 - 감-기**
▲ 추계조사 결정 경정은 적용순서가 바뀌면 안된다
▲ 환산취득가액은 취득가액의 경우만 적용하고 양도가액의 경우 적용하지 아니한다

필요경비에 포함하지 않는 항목
▲ 보유관련조세(재산세,종합부동산세)
▲ 당초 약정에의한 지급기일지연에 따른 이자액(당사자약정 이자는 포함)
▲ 부당행위에 의한 시가초과액
▲ 수익적지출액 / 조정금
▲ 필요경비에 산입된 금액
▲ 채권매각차손은 포함한다(단 금융기관에 매각시에만 전액인정)
▲ 자본적 지출액은 소득세법상 증명서류를 수취 보관**하거나** 실제지출 사실이 금융거래 증명서류로 입증되는 경우 필요경비에 포함

장기보유특별공제 (물가상승분 공제)		내용	양도소득 기본공제(공동소유시 각각)
3년이상 + 토지. 건물, 조합원입주권	(1세대 1주택) 보유(4%)+거주(4%) (최대 80%)	공제대상	**양도소득세 과세대상자산** (보유기간 관계없음)
양도차익 × 보유기간 공제율(매년2%)		공제금액	**소득별로 각각 연250만원 한도 내 순차적 공제**
조정지역1세대 2주택. 미등기,국외자산		공제배제	**미등기 자산**

토지 건물 부동산에 관한 권리		보유기간	주택/ 입주권	분양권
1년 미만	100분의 50	1년 이상	100분의 70	100분의 70
1년이상 ~ 2년미만	100분의 40	1년이상 ~ 2년미만	100분의 60	100분의 60
2년 이상	6 ~ 45%	2년이상	6 ~ 45%(조정2주택 +20% /3주택+30%)	

신고납부
▲ 예정신고기한
① **토지,건물,부동산에관한권리,기타자산,신탁수익권** : 양도일이 속하는 **달의 말일부터** 2개월 이내
② **부담부증여 : 양도일이 속한 달의 말일부터 3개월 이내**
③ **토지거래허가구역 (허가전에 대금청산) : 허가일이 속한 달의 말일부터 2개월 이내**
▲ **확정 신고** : 다음 연도 5월 1일~5월 31일까지
▲ **분납** : 1000만원 초과시 2개월 이내(물납 : ✘)
▲ **가산세➡** 과소신고가산세 : 10%. 무신고가산세 : 20%. 부당과소(**부당무신고**)가산세 : 40%
▲ **비과세** : ① 농지교환분합(차액 1/4이하) ② 파산선고처분소득 ③ 1세대 1주택 2년이상보유
- 1세대 : 거주자 +배우자 / 1주택특례-(일시적2주택/상속(일반주택양도) / 동거봉양 혼인(10년이내 먼저 양도하는 주택)/ 농어촌주택(5년이내 일반주택 양도) / 수도권 밖 주택(일반주택 3년이내 양도)
-보유기간 특례 : 임대주택(5년이상거주)/보유거주무관(수용/외국이주와 외국출국은 출국후2년이내양도)
1년이상 거주:취학상.질병요양,근무상형편(사업상형편✘)등으로 세대 전원이 다른 시군으로 이전